

CÔNG TY ĐẤU GIÁ
HỢP DANH ĐẤT MŨI
CHI NHÁNH TỈNH SÓC TRĂNG
Số: 27/QC-ĐGTS.ST

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Sóc Trăng, ngày 25 tháng 03 năm 2025

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Căn cứ Bộ Luật dân sự số năm 2015;

Căn cứ Luật thi hành án dân sự 2008 được sửa đổi bổ sung năm 2014;

Căn cứ Luật số 37/2024/QH15 ngày 27/06/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản số: 01/2016/QH14;

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 27/2025/HĐDVĐGTS.ST ngày 25/03/2025 giữa Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mỹ Xuyên và Công ty Đấu giá Hợp danh Đất Mũi Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng.

Điều 1. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá, giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá:

1. Tài sản đấu giá là: 02 Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, tại địa chỉ: Ấp Hòa Nhờ A và ấp Dương Kiển, xã Hòa Tú 2, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.

Cách thức: Đấu giá từng tài sản.

*** Tài sản 1:**

a) Quyền sử dụng đất:

- **Vị trí:** Thửa đất số: 604; Tờ bản đồ số: 9

+ Địa chỉ thửa đất: Ấp Hòa Nhờ A, xã Hòa Tú 2, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.

+ Diện tích theo hiện trạng: 604,9 m² (Bằng chữ: Sáu trăm lẻ bốn phẩy chín mét vuông)

+ Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng

+ Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn 600 m², đất trồng cây lâu năm 4,9m².

+ Thời hạn sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn: Lâu dài; Đất trồng cây lâu năm: đến ngày 15/10/2043.

Diện tích kê biên thực tế nhỏ hơn diện tích được cấp trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là 195,1 m².

- Thửa đất có tứ cận như sau:

+ Đông: Giáp đường đal.

+ Tây: Giáp đất Trần Văn Tấn.

+ Nam: Giáp đất ông Tùng; bà Hiền.

+ Bắc: Giáp đất Lê Văn Năng.

b) Tài sản gắn liền với đất: Nhà kho chế biến tôm có diện tích: 535,42 m², nền gạch Ceramic, tường 10, khung cột BTCT, mái tol, đòn tay sắt, trần nhựa.

Chiếu theo: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CD 539473, số vào sổ CH00912 thuộc thửa số 604, tờ bản đồ số 09, tại ấp Hòa Nhờ A, xã Hòa Tú 2, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng; Được UBND huyện Mỹ Xuyên cấp ngày 29/08/2016 cho bà Trần Thị Hiền.

*** Tài sản 2:**

a) Quyền sử dụng đất:

- **Vị trí:** Thửa đất số: 820; Tờ bản đồ số: 10

+ **Địa chỉ thửa đất:** Ấp Dương Kiển, xã Hòa Tú 2, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

+ **Diện tích theo hiện trạng:** 550,4 m² (Bằng chữ: Năm trăm năm mươi phẩy bốn mét vuông)

+ **Hình thức sử dụng:** Sử dụng riêng

+ **Mục đích sử dụng đất:** Đất ở tại nông thôn 300 m², đất trồng cây lâu năm 250,4 m².

+ **Thời hạn sử dụng đất:** Đất ở tại nông thôn: Lâu dài; Đất trồng cây lâu năm: đến ngày 15/10/2043.

Diện tích kê biên thực tế nhỏ hơn diện tích được cấp trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là 137,39 m²

- Thửa đất có tứ cận như sau:

+ Đông: Giáp đường đal.

+ Tây: Giáp đất Trần Văn Tấn.

+ Nam: Giáp đất ông Tùng; bà Hiền.

+ Bắc: Giáp đất ông Trần Văn Tấn; Tùng; bà Hiền.

b) Tài sản gắn liền với đất: Nhà ở: 01 trệt, 02 lầu (3 tầng) diện tích: 605 m²; kết cấu: nền gạch Ceramic, tường 10, khung cột BTCT, sàn BTCT, cửa gỗ kính, mái tol, đòn tay sắt, trần thạch cao.

*** Hiện trạng:** Đang sử dụng, khung cột còn tốt, tường bị thấm ố một vài chỗ.

Chiếu theo: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số AD 540764, thuộc thửa số 820, tờ bản đồ số 10, tại ấp Dương Kiển, xã Hòa Tú 2, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng; Được UBND huyện Mỹ Xuyên cấp ngày 22/11/2005 cho bà Trần Thị Hiền.

2. Nơi có tài sản: Tại ấp Hòa Nhờ A và ấp Dương Kiển, xã Hòa Tú 2, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.

Lưu ý: Tài sản được bán đấu giá và bàn giao tài sản cho người mua được tài sản đấu giá theo hiện trạng chi tiết tài sản Biên bản kê biên, xử lý tài sản ngày 25/3/2021 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mỹ Xuyên và sơ đồ vị trí ngày 07/5/2021 của Chi nhánh văn phòng ĐKĐĐ huyện Mỹ Xuyên.

3. Giấy tờ về quyền sử dụng đất và giấy tờ quyền được bán tài sản gồm:

- Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 02/2019/QĐST-KDTM ngày 04/11/2019 của TAND huyện Mỹ Xuyên (bản sao).
- Quyết định thi hành án theo yêu cầu số 52/QĐ-CCTHADS ngày 30/10/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mỹ Xuyên (bản sao).
- Quyết định sửa đổi, bổ sung quyết định thi hành án số 01/QĐ-CCTHADS ngày 17/11/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mỹ Xuyên (bản sao).
- Quyết định thi hành án chủ động số 191/QĐ-CCTHADS ngày 04/12/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mỹ Xuyên (bản sao).
- Quyết định về việc kê biên, xử lý tài sản số 03/QĐ-CCTHADS, ngày 09/03/2021 (bản sao).
- Biên bản kê biên, xử lý tài sản ngày 25/03/2021 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Mỹ Xuyên (bản sao).
- Biên bản thỏa thuận về tổ chức bán đấu giá ngày 09/06/2021 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Mỹ Xuyên (bản sao).
- Sơ đồ vị trí ngày 07/05/2021 (bản sao).
- Quyết định phân công CHV (bản photo).
- Quyết định giảm giá tài sản (L19) số 43/QĐ-CCTHADS ngày 24/03/2025 của Chấp hành viên Chi cục thi hành án dân sự huyện Mỹ Xuyên (bản chính).
- *Pháp lý tài sản:* Người có tài sản đấu giá (đại diện chủ sở hữu) Chi Cục thi hành án dân sự huyện Mỹ Xuyên.

Điều 2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá, giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan:

- *Thời gian, địa điểm xem tài sản:* (03 ngày làm việc) từ ngày 09/04/2025 đến ngày 11/04/2025 tại nơi có tài sản, địa chỉ: Ấp Hòa Nhờ A và ấp Dương Kiền, xã Hòa Tú 2, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng (khách hàng có nhu cầu xem tài sản thì đăng ký với Công ty đấu giá hợp danh Đất Mũi Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng trước 01 ngày, phương tiện đi tự túc) hoặc xem hồ sơ pháp lý, giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đất Mũi Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng, địa chỉ: Số 18B, đường Trần Bình Trọng, khóm 1, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng (trong giờ hành chính, trừ những ngày nghỉ, lễ).

Điều 3. Ngày, giờ bắt đầu, hết hạn bán hồ sơ mời tham gia đấu giá; Ngày, giờ bắt đầu, hết hạn tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá; địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Ngày, giờ bắt đầu, hết hạn bán hồ sơ mời tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết thông báo đến 17 giờ 00 phút, ngày 22/04/2025 (hết hạn).
- Ngày, giờ bắt đầu, hết hạn tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết thông báo đến 17 giờ 00 phút, ngày 22/04/2025 (hết hạn).
- Địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Đất Mũi Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng - Số 18B, đường Trần

Bình Trọng, khóm 1, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng (trong giờ hành chính, trừ những ngày nghỉ, lễ).

Điều 4. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

- *Tài sản 1 giá khởi điểm:* 598.331.083 đồng (Năm trăm chín mươi tám triệu, ba trăm ba mươi một ngàn, không trăm tám mươi ba đồng).

- *Tài sản 2 giá khởi điểm:* 973.229.088 đồng (Chín trăm bảy mươi ba triệu, hai trăm hai mươi chín ngàn, không trăm tám mươi tám đồng).

Người mua được tài sản đấu giá phải nộp thuế GTGT trong trường hợp giá khởi điểm chưa bao gồm thuế GTGT mà tài sản đấu giá thuộc diện phải chịu thuế GTGT theo quy định (nếu có).

Điều 5. Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiền đặt trước; Ngày, giờ bắt đầu, hết hạn nộp tiền đặt trước:

5.1. *Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá:* 200.000đồng/01 hồ sơ.

5.2. *Tiền đặt trước tham gia đấu giá:* 10% giá khởi điểm

- Tài sản 1: 59.833.108 đồng/hồ sơ;

- Tài sản 2: 97.322.908 đồng/hồ sơ. Nộp theo hình thức chuyển khoản.

5.3. *Ngày, giờ bắt đầu, hết hạn nộp tiền đặt trước:* Từ ngày niêm yết thông báo đến 17 giờ 00 phút, ngày 22/04/2025 (hết hạn) trong giờ hành chính trừ những ngày nghỉ, lễ.

- *Tài khoản giao dịch số:* 7425363636 của Công ty đấu giá Hợp danh Đất Mũi; Mở tại Ngân hàng BIDV Chi nhánh Sóc Trăng.

Khách hàng tham gia đấu giá phải nộp đủ tiền đặt trước vào đúng số tài khoản của Công ty đấu giá Hợp danh Đất Mũi trong thời hạn quy định; Mọi trường hợp tiền đặt trước tham gia đấu giá nộp không đúng số tiền đặt trước hoặc quá thời hạn **sau 17 giờ 00 phút, ngày 22/04/2025** thì không đủ điều kiện tham gia đấu giá.

Điều 6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá:

- *Thời gian đăng ký tham gia đấu giá:* Từ ngày niêm yết thông báo đến 17 giờ 00 phút, ngày 22/04/2025 (hết hạn).

- *Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá:* Công ty Đấu giá Hợp danh Đất Mũi Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng - Số 18B, đường Trần Bình Trọng, khóm 1, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. (trong giờ hành chính, trừ những ngày nghỉ, lễ).

2. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

- Người đăng ký tham gia đấu giá: Là tổ chức, cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định pháp luật; không bị pháp luật về đấu giá tài sản và pháp luật có liên quan cấm, đủ điều kiện để đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản trong trường hợp tài sản đấu giá phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng.

- Người đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức hành nghề đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trong trường hợp pháp luật có

quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó.

- Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá. Người được ủy quyền có đủ năng lực pháp luật và có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật đấu giá việc ủy quyền phải được lập bằng văn bản theo quy định của pháp luật.

- Người đăng ký tham gia đấu giá hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định pháp luật trong trường hợp không đáp ứng điều kiện về đăng ký tham gia đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản và pháp luật có liên quan có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá.

- *Những người sau đây không được đăng ký tham gia đấu giá:*

a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

b) Người làm việc trong tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá, người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

c) Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

d) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c khoản này;

đ) Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

3. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá nộp trực tiếp hồ sơ tham gia đấu giá tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Đất Mũi Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng, địa chỉ: Số 18B, đường Trần Bình Trọng, khóm 1, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

- *Hồ sơ tham gia đấu giá bao gồm các loại giấy tờ sau:*

+ Phiếu đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu công ty) bản chính.

+ Đối với cá nhân: Căn cước/căn cước công dân/Hộ chiếu (CC/CCCD/Hộ chiếu).

+ Đối với tổ chức: Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập, còn hiệu lực hoặc bản chụp kèm bản chính đối chiếu; CC/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện pháp luật của tổ chức.

+ Giấy tờ chứng minh đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá trong trường hợp pháp luật có quy định yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá.

+ Khi nộp các giấy tờ trên khách hàng cần phải: Nộp bản sao có công chứng/chứng thực (còn thời hạn trong vòng 6 tháng gần nhất) mang bản chính đối chiếu.

+ Trường hợp ủy quyền cho người khác đăng ký và tham gia đấu giá thì phải có văn bản ủy quyền theo đúng quy định của pháp luật và kèm theo CC/CCCD/Hộ chiếu

của người được ủy quyền; Văn bản ủy quyền (bản gốc) theo đúng quy định của pháp luật (nếu có) và CC/CCCD/Hộ chiếu của người được ủy quyền (bản sao).

+ Người đến đăng ký tham gia đấu giá phải đúng đối tượng, khi đăng ký đấu giá phải xuất trình giấy CCCD/CC (bản chính) hoặc Hộ chiếu để kiểm tra; Trường hợp đăng ký thay phải có giấy ủy quyền hợp lệ.

+ Cùng 01 tổ chức có được một đơn vị tham gia đấu giá, trường hợp có 02 doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một Tổng công ty thì chỉ được 01 doanh nghiệp tham gia; Trường hợp Tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá.

* Tất cả những người tham gia đấu giá là tổ chức, cá nhân khi tham gia đấu giá phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện nêu trên (nếu có).

Điều 7. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá:

- *Thời gian tổ chức phiên đấu giá:*

+ Tài sản 1: Vào lúc 14 giờ 30 phút, ngày 25/04/2025.

+ Tài sản 2: Vào lúc 15 giờ 00 phút, ngày 25/04/2025.

- *Địa điểm tổ chức phiên đấu giá:* Tại Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Đất Mũi tỉnh Sóc Trăng - Số 18B, đường Trần Bình Trọng, khóm 1, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Điều 8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

1. *Hình thức đấu giá:* Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại phiên đấu giá;

2. *Phương thức đấu giá:* Phương thức trả giá lên.

Điều 9: Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá:

Người tham gia đấu giá bị truất quyền tham gia đấu giá:

- Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia phiên đấu giá;

- Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để dìm giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

- Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;

- Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

- Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó, nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;

- Tham dự đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

- Tham dự đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của

doanh nghiệp theo quy định pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó.

- Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.
- Tại phiên đấu giá, buổi công bố giá, người rút lại giá đã trả hoặc rút lại giá đã chấp nhận quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 50 bị truất quyền tham gia cuộc đấu giá.

Điều 10. Các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước:

Người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước trong các trường hợp sau đây:

- Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham dự phiên đấu giá, buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;
- Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 của Luật Đấu giá tài sản;
- Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật Đấu giá tài sản;
- Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 50 của Luật Đấu giá tài sản;
- Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 của Luật Đấu giá tài sản.

Điều 11. Bước giá, việc áp dụng bước giá tại các vòng đấu giá trong trường hợp phiên đấu giá không có bước giá và các vòng đấu giá:

1. Bước giá: Là mức chênh lệch tối thiểu của lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề trong trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên.

2. Bước giá: 2%.

- Tài sản 1: 11.966.621 đồng;

- Tài sản 2: 19.464.581 đồng.

- **Việc áp dụng bước giá:** Bước giá được áp dụng cho người tham gia đấu giá trả từ lần thứ hai trở đi trong phiên đấu giá.

+ Hình thức trả giá, chấp nhận giá có từ hai người trở lên tham gia theo nguyên tắc, trình tự, thủ tục được quy định tại Luật Đấu giá tài sản.

+ **Giá trả hợp lệ:** Người tham gia đấu giá trả giá phải trả ít nhất bằng giá khởi điểm. Người trả giá sau phải trả giá cao hơn giá mà người trả giá trước liền kề trả ít nhất 01 bước giá.

+ **Giá trả không hợp lệ:** Người tham gia đấu giá trả thấp hơn giá khởi điểm. Người trả giá sau trả thấp hơn giá mà người trả giá trước liền kề trả ít nhất 01 bước giá.

+ **Người trúng đấu giá:** Là khách hàng trả giá cao nhất so với giá khởi điểm hoặc bằng giá khởi điểm trong trường hợp không có người trả giá cao hơn giá khởi điểm khi đấu giá phương thức trả giá lên; Đấu giá viên công bố người đã trả giá cao nhất là người trúng đấu giá sau khi nhắc lại 03 lần giá cao nhất đã trả mà không có người trả giá cao hơn.

Điều 12. Xử lý tiền đặt trước:

- Người tham gia đấu giá có quyền từ chối tham gia đấu giá và nhận lại tiền đặt trước trong trường hợp có thay đổi về giá khởi điểm, số lượng, chất lượng tài sản, thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá đã niêm yết, thông báo công khai.

Người trúng đấu giá chịu trách nhiệm chi trả chi phí liên quan đến việc chuyển toàn bộ số tiền đặt cọc vào tài khoản của Người có tài sản đấu giá (Phí chuyển tiền đặt cọc sẽ được tổ chức đấu giá tạm thu bằng tiền mặt ngay khi kết thúc phiên đấu giá).

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá hoặc trong thời hạn khác theo thỏa thuận, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản có trách nhiệm trả lại khoản tiền đặt trước và thanh toán tiền lãi (nếu có) cho người tham gia đấu giá từ chối tham gia đấu giá quy định tại khoản 1 Điều này, người tham gia đấu giá đã nộp tiền đặt trước nhưng không đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá theo thông báo của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản hoặc người tham gia đấu giá không trúng đấu giá, trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 39 Luật đấu giá.

- Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc thực hiện nghĩa vụ mua tài sản đấu giá sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản có trách nhiệm chuyển tiền đặt cọc cho người có tài sản đấu giá trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

- Mọi chi phí liên quan đến việc nhận lại khoản tiền đặt trước do Người tham gia đấu giá chịu trách nhiệm chi trả (phí chuyển tiền đặt trước sẽ được khấu trừ vào tiền đặt trước của người tham gia đấu giá bằng hình thức trừ phí trong).

Điều 13. Một số nội dung liên quan theo quy định của Luật thi hành án dân sự và các pháp luật có liên quan đến tài sản bên có trách nhiệm phải thực hiện.

- Trường hợp sau khi phiên đấu giá kết thúc mà người trúng đấu giá tài sản từ chối mua hoặc đã ký hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá nhưng chưa thanh toán thêm bất kỳ khoản tiền nào thì sau khi trừ chi phí đấu giá tài sản, khoản tiền đặt trước thuộc về ngân sách nhà nước và được sử dụng để thanh toán lãi suất chậm thi hành án, tạm ứng chi phí bồi thường Nhà nước, bảo đảm tài chính để thi hành án và các chi phí cần thiết khác.

- Trường hợp người mua được tài sản bán đấu giá không thực hiện đầy đủ hoặc không đúng hạn nghĩa vụ thanh toán theo hợp đồng thì tiền thanh toán mua tài sản đấu giá được xử lý theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá và quy định của pháp luật về hợp đồng mua bán tài sản.

1. Thời hạn, phương thức thanh toán tiền trúng đấu giá:

- *Đợt 1:* Ngay khi tổ chức đấu giá thành, khoản tiền đặt trước của khách hàng trúng đấu giá sẽ chuyển thành tiền cọc để đảm bảo giao kết, thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

- *Đợt 2:* Người mua được tài sản bán đấu giá phải nộp tiền trúng đấu giá sau khi trừ số tiền đã nộp đợt 01 vào tài khoản của cơ quan thi hành án dân sự trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày đấu giá thành và không được gia hạn thêm. Trường hợp

người mua được tài sản đấu giá không nộp hoặc nộp không đủ tiền mua tài sản trong thời hạn quy định thì cơ quan thi hành án dân sự căn cứ quy định của pháp luật hủy bỏ giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, hủy bỏ hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc yêu cầu Tòa án hủy bỏ theo quy định của pháp luật.

- *Phương thức thanh toán tiền trúng đấu giá:* Người trúng đấu giá nộp tiền vào tài khoản số 3949.0.1061643.00000 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mỹ Xuyên, tại Phòng giao dịch số 12 - Kho bạc Nhà nước Khu vực XVIII. Hình thức chuyển khoản.

2. Thời hạn, địa điểm và phương thức giao tài sản:

- *Thời hạn giao tài sản cho người mua:* Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày người mua được tài sản đấu giá nộp đủ tiền, cơ quan thi hành án dân sự tổ chức việc giao tài sản cho người mua được tài sản đấu giá, trừ trường hợp có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan. Tổ chức đấu giá tài sản có trách nhiệm phối hợp với cơ quan thi hành án dân sự trong việc giao tài sản cho người mua được tài sản đấu giá. Tổ chức, cá nhân cản trở, can thiệp trái pháp luật dẫn đến việc chậm giao tài sản bán đấu giá thành mà gây thiệt hại thì phải bồi thường.

- *Địa điểm giao tài sản đấu giá thành:* Tại nơi có tài sản.

- *Phương thức giao tài sản:* Cơ quan thi hành án dân sự chịu trách nhiệm trong việc giao tài sản cho người mua; Công ty tham dự để chứng kiến.

3. Trách nhiệm nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính có liên quan:

- Người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp thuế GTGT trong trường hợp giá khởi điểm chưa bao gồm thuế GTGT mà tài sản đấu giá thuộc diện phải chịu thuế GTGT theo quy định (nếu có); Lệ phí trước bạ, lệ phí công chứng hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, lệ phí khác, chi phí và các khoản nghĩa vụ tài chính khác phát sinh liên quan đến tài sản trúng giá (nếu có). Người mua được tài sản đấu giá có nghĩa vụ nộp.

- Thuế thu nhập cá nhân từ việc chuyển nhượng tài sản bán đấu giá và nghĩa vụ tài chính phải thanh toán cho Nhà nước như tiền thuế đất hàng năm, tiền xử phạt vi phạm hành chính, tiền điện, tiền nước ... do người phải thi hành án sử dụng (nếu có) phát sinh trước thời điểm bàn giao tài sản cho người mua được tài sản đấu giá; Người có nghĩa vụ nộp là chủ cũ của tài sản, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mỹ Xuyên có trách nhiệm thông báo yêu cầu chủ cũ tài sản kê khai và nộp thuế theo quy định của Luật thuế. Trường hợp chủ cũ của tài sản không thực hiện Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mỹ Xuyên có trách nhiệm kê khai nộp thay hoặc có văn bản thông báo cho người mua được tài sản đấu giá để kê khai thay, tiền nộp thuế cơ quan Thi hành án trích từ tiền đấu giá tài sản.

4. Thủ tục chuyển quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mỹ Xuyên có trách nhiệm giao toàn bộ giấy tờ (*bản chính hoặc bản sao*) tình trạng pháp lý liên quan đến tài sản cho người mua được tài sản đấu giá để làm thủ tục chuyển quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày giao tài sản cho người trúng đấu giá.

5. Nhận lại tài sản đấu giá: Trước khi mở cuộc bán đấu giá **01 ngày làm việc**, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán

đấu giá". Người phải thi hành án có trách nhiệm hoàn trả phí tổn thực tế, hợp lý cho người đăng ký mua tài sản, mức phí tổn do các bên thỏa thuận, nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.

- Trong trường hợp vì lý do bất khả kháng hoặc những trường hợp khác theo quy định của pháp luật mà phiên đấu giá không tổ chức được phải dừng lại thì khoản tiền đặt trước của người tham gia đấu giá sẽ được xử lý theo quy định pháp luật; Công ty sẽ thông báo cho người tham gia đấu giá biết sau khi nhận được văn bản chính thức của người có tài sản đấu giá. *Công ty sẽ hoàn tiền đặt trước và tiền mua hồ sơ lại cho người tham gia đấu giá ngoài ra không chịu khoản chi phí nào khác.*

- *Hình thức thông báo:* Công ty cho nhân viên gọi điện thông báo đến người tham gia đấu giá và có văn bản thông báo gửi đến người tham gia đấu giá biết (văn bản thông báo được gửi đến số điện thoại của người tham gia đấu giá đã cung cấp bằng tin nhắn hình ảnh hoặc qua đường bưu chính).

Điều 14. Đấu giá trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá, một người chấp nhận giá:

- Trường hợp đấu giá tài sản theo phương thức trả giá lên, khi đã hết thời hạn đăng ký tham gia mà chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá hoặc có nhiều người đăng ký tham gia đấu giá nhưng chỉ có một người tham dự phiên đấu giá hoặc có nhiều người tham dự phiên đấu giá nhưng chỉ có một người trả giá hợp lệ hoặc có nhiều người trả giá nhưng chỉ có một người trả giá cao nhất và ít nhất bằng giá khởi điểm thì tài sản được bán cho người đó.

- Việc đấu giá tài sản theo quy định tại khoản 1 Điều này không áp dụng đối với tài sản mà pháp luật áp dụng đối với tài sản đó quy định không đấu giá trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá.

Điều 15. Giải quyết tranh chấp:

Mọi tranh chấp giữa các bên sẽ được giải quyết theo quy định tại Quy chế này, các vấn đề trong Quy chế này không quy định thì tranh chấp giữa các bên sẽ được giải quyết theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Trường hợp không giải quyết được thì sẽ giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền.

Điều 16: Tổ chức thực hiện:

Quy chế cuộc đấu giá Công ty đấu giá hợp danh Đất Mũi Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng áp dụng cho phiên đấu giá trước ngày niêm yết việc đấu giá tài sản. Quy chế này được niêm yết và thông báo công khai tại:

- Trụ sở: Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Đất Mũi tỉnh Sóc Trăng - Số 18B, đường Trần Bình Trọng, khóm 1, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

- Nơi tổ chức phiên đấu giá: Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Đất Mũi tỉnh Sóc Trăng - Số 18B, đường Trần Bình Trọng, khóm 1, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

- Cổng đấu giá tài sản quốc gia.

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký và chỉ áp dụng cho tài sản trên, mọi bổ sung thay đổi trong bản quy chế này phải được lập thành văn bản.

Quy chế bán đấu giá này gồm 16 Điều; Công ty đấu giá hợp danh Đất Mũi Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng, người có tài sản, khách hàng tham gia đấu giá, các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện quy chế này.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham khảo hồ sơ, xem tài sản, đăng ký tham gia đấu giá tài sản liên hệ trực tiếp Công ty Đấu giá Hợp danh Đất Mũi Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng; Địa chỉ: Số 18B, đường Trần Bình Trọng, khóm 1, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng; Điện thoại: (0299) 3773636.

(Quy chế này thay cho thư mời chứng kiến và tham gia đấu giá tài sản)

Nơi nhận:

- Công đấu giá tài sản Quốc gia
- Người có tài sản (biết)
- Người tham gia đấu giá
- Lưu VT.HS

